



UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA

Memorando Nro. ESPE-UAJR-2025-0896-M

Sangolquí, 23 de junio de 2025

PARA: Dra. Marbel Torres Arias, PhD.
Directora de la Unidad de Gestión de la Investigación

ASUNTO: Criterio Jurídico respecto al uso de la firma electrónica y firma manuscrita

De mi consideración. -

En atención a su requerimiento de criterio realizado mediante Memorando Nro. ESPE-UGIN-2025-0708-M de 17 de junio de 2025, al respecto manifiesto:

1. ANTECEDENTES:

1.1. La Procuraduría General del Estado mediante OF. PGE. No.: 14662 de 8-07-2021 publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 520 de 20 de agosto de 2021, en relación a la consulta realizada por la Empresa Pública Petroecuador señala: “**CONSULTAS:** “3.1.- Según lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 981 y el Acuerdo Ministerial No. 017-2020, el uso de la firma electrónica es de obligatorio cumplimiento para las autoridades, funcionarios y servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones y competencias suscriban documentos. ¿Debería entenderse que esta obligación se extiende también a los ciudadanos? 3.2.- Según lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, la firma electrónica tiene la misma validez y se le reconocerá los mismos efectos jurídicos que una firma manuscrita, en este sentido ¿Es válido que en un mismo documento, las autoridades, funcionarios y servidores públicos suscriban el documento mediante el uso de la firma electrónica y que terceros que no están obligados a tener una certificación de firma electrónica, lo hagan de forma manuscrita? 3.3. Según la Disposición General Segunda del Decreto Ejecutivo No. 981, emitido el 28 de enero de 2020 y el Art. 4 del Acuerdo Ministerial No. 017-2020, emitido por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información-MINTEL, todo documento que atribuya responsabilidad de elaboración, revisión, aprobación, emisión y/o certificación, deberá ser firmado electrónicamente por las autoridades, funcionarios y servidores públicos, en este sentido ¿se incluye dentro de dichos documentos aquellos a través de los cuales la entidad contrae obligaciones con terceros?. De ser así, en el caso de que una de las partes intervinientes no sea una autoridad, funcionario o servidor público y éste no cuente con una firma electrónica válida, ¿Es procedente que todas las partes intervinientes suscriban el referido documento de forma manuscrita?”

PRONUNCIAMIENTO:

En atención a los términos de su primera consulta se concluye que, de conformidad con los artículos 1 del Decreto Ejecutivo 981 de 28 de enero de 2020; 2 y 4 del Acuerdo Ministerial No. 17 de 1 de julio de 2020, el uso de la firma electrónica es obligatorio únicamente para las autoridades, funcionarios y servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones y competencias suscriban documentos, sin que incluya a los administrados considerando lo establecido en la Disposición General Tercera de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. Con relación a su segunda consulta se concluye que, la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos no prevé la posibilidad de que un mismo documento sea suscrito por servidores públicos mediante el uso de firma electrónica y por terceros de forma manuscrita, conforme se analizó en el pronunciamiento previo de este organismo, contenido en oficio No. 15477 de 21 de julio de 2010. Consecuentemente, respecto de su tercera consulta se concluye que, los documentos relacionados a obligaciones con terceros, toda vez que requieren de elaboración, revisión, aprobación, emisión y/o certificación deben ser firmados electrónicamente por las autoridades, funcionarios y servidores públicos, de acuerdo con el inciso segundo de la Disposición General Segunda del Acuerdo Ministerial No. 17 de 1 de julio de 2020, por tanto cuando en un documento deba consignarse más de una firma, todas ellas deberán realizarse bajo la misma modalidad. El presente pronunciamiento deberá ser entendido en su integridad y se limita a la inteligencia y aplicación general de normas jurídicas, siendo de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante su aplicación a los casos institucionales específicos”.

1.2. Mediante Memorando Nro. ESPE-UGIN-2025-0708-M la Dra. Marbel Torres Arias, Directora de la Unidad de Gestión de la Investigación señala: “Muy gentilmente me dirijo a usted, señor Coordinador Jurídico, a fin de



UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA

Memorando Nro. ESPE-UAJR-2025-0896-M

Sangolquí, 23 de junio de 2025

solicitar se digne disponer a quien corresponda se emita un criterio jurídico en razón de que si es procedente incluir, dentro de un mismo documento, firmas electrónicas y firmas manuscritas. Cabe indicar que realizo esta consulta debido a que ciertos documentos requeridos en los procesos de movilidad, como los Anexos de Autoría, Declaración de no afectación a Propiedad Intelectual y el Acuerdo de Presentación, pueden involucrar a autores que son estudiantes o personal académico externo, ya que como es de su conocimiento, el personal académico y administrativo de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE está obligado a firmar la documentación mediante firma electrónica; sin embargo, en el caso de los participantes externos y estudiantes, cuál sería el procedimiento adecuado para su validación. (...)”

2. PRONUNCIAMIENTO COORDINACIÓN JURÍDICA:

En virtud del pronunciamiento jurídico realizado por la Procuraduría General del Estado, respecto al uso de la firma electrónica se debe considerar lo siguiente:

2.1. De conformidad con los artículos 1 del Decreto Ejecutivo 981 de 28 de enero de 2020; 2 y 4 del Acuerdo Ministerial No. 17 de 1 de julio de 2020, el uso de la firma electrónica es obligatorio únicamente para las autoridades, funcionarios y servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones y competencias suscriban documentos, sin que incluya a los administrados considerando lo establecido en la Disposición General Tercera de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.

2.2. La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos no prevé la posibilidad de que un mismo documento sea suscrito por servidores públicos mediante el uso de firma electrónica y por terceros de forma manuscrita, conforme analiza la Procuraduría General del Estado en su pronunciamiento y a aquel emitido mediante oficio No. 15477 de 21 de julio de 2010.

2.3. Respecto a los documentos que hacen relación de documentos que deban ser suscritos por terceros que no son servidores públicos como es el caso de los estudiantes, en conjunto con los servidores públicos se deberá determinar una sola modalidad para su suscripción, es decir firma electrónica o firma manuscrita, ya que cuando en un documento deba consignarse más de una firma, todas ellas deberán realizarse bajo la misma modalidad, esto es o solo firma electrónica o solo firma manuscrita, no pueden combinarse.

Finalmente me permito indicar que, el presente criterio, de conformidad con lo previsto por el artículo 122 del Código Orgánico Administrativo, tiene como propósito facilitar elementos de opinión y juicio para la formación y emisión de la voluntad administrativa y forma parte de los actos previos a la emisión de dicha voluntad. El presente asesoramiento emitido se sustenta estrictamente a lo establecido en la normativa legal vigente, a la documentación remitida y revisada y con base al requerimiento efectuado.

Esta Unidad de Asesoría Jurídica no se pronuncia sobre temas de índole técnico o económico por no ser de su competencia

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. José Mauricio Jaramillo Velasteguí, Esp.
COORDINADOR JURÍDICO

Referencias:

- ESPE-UGIN-2025-0708-M



UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA

Memorando Nro. ESPE-UAJR-2025-0896-M

Sangolquí, 23 de junio de 2025

Copia:

Dra. Sofía del Carmen Granda Tirado, Mgtr.
Especialista en Asesoría Jurídica

Tlgo. José Luis Tomarema Pisuña
Técnico de Archivo

SOFÍA DEL CARMEN GRANDA TIRADO, MGTR.